MÉTODO APROVAÇÃO OAB · SINOPSE

Direito do Trabalho

Relação de emprego, terceirização, jornada, remuneração, férias, estabilidades, extinção do contrato e direito coletivo depois da Reforma Trabalhista, organizados do jeito que a FGV cobra.

5 questões na 1ª fase | Grupo **B** | Leitura: **cerca de 55 min**

Como usar esta sinopse

> Desde a Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), a FGV cobra principalmente as novidades: banco de horas, 12x36, intervalo intrajornada, acordo para extinção do contrato, negociado sobre o legislado e terceirização ampla. Somam-se a isso as estabilidades provisórias e as súmulas clássicas do TST.

5	3	2017	13
questões por prova, em média	a meta mínima de acertos	a Reforma que mudou a CLT	seções com tabelas e exemplos

O método de leitura

1. **Primeira leitura:** leia do começo ao fim, sem grifar. O objetivo é entender a lógica de cada instituto.
2. **Lei seca:** leia os artigos citados em cada seção. A FGV reproduz a redação literal nas alternativas.
3. **Questões:** faça as questões de Direito do Trabalho na plataforma. Para cada erro, volte à seção correspondente.
4. **Revisão semanal:** releia só a última seção (pegadinhas, números e checklist).

LEI SECA
O dispositivo exato que você precisa ler.

COMO CAI
Uma situação no formato das questões da FGV, com a resposta explicada.

ATENÇÃO
A troca de palavras que a banca usa para derrubar candidatos.

PARA MEMORIZAR
Um atalho para guardar números, listas e prazos.

Sumário

1 Princípios e relação de emprego
2 Terceirização, grupo econômico e sucessão
3 Contratos especiais
4 Jornada de trabalho
5 Intervalos, trabalho noturno e exceções
6 Remuneração e salário
7 Equiparação, adicionais e alteração do contrato
8 Férias
9 Estabilidades provisórias
10 Extinção do contrato
11 FGTS, prescrição e dano extrapatrimonial
12 Direito coletivo e proteção especial
13 Pegadinhas, números e revisão final

1 Princípios e relação de emprego

- **Proteção:** desdobra-se em *in dubio pro operario*, aplicação da norma mais favorável e condição mais benéfica.
- **Primazia da realidade:** vale o que acontece na prática, e não o que está no papel. Um "contrato de prestação de serviços autônomos" pode esconder vínculo de emprego.
- **Irrenunciabilidade e continuidade** da relação de emprego (presume-se o contrato por prazo indeterminado; Súmula 212 do TST quanto ao ônus da prova do término).

Requisitos da relação de emprego (arts. 2º e 3º da CLT)

Requisito	Significado
Pessoa física	O empregado é sempre pessoa natural.
Pessoalidade	O trabalho é *intuitu personae*: o empregado não pode se fazer substituir livremente.
Não eventualidade	Trabalho ligado às necessidades permanentes do empreendimento.
Onerosidade	Há contraprestação. O trabalho voluntário não gera vínculo.
Subordinação	Jurídica: o empregado se submete ao poder diretivo do empregador. Os meios telemáticos de comando e controle equiparam-se aos meios pessoais (art. 6º, parágrafo único).

- A contratação do **autônomo**, cumpridas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado (art. 442-B). Presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º, porém, prevalece a realidade.
- Não há distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento, o executado no domicílio do empregado e o realizado a distância (art. 6º).

> **PARA MEMORIZAR**
> Os requisitos do vínculo formam a sigla **SHOPP**: Subordinação, Habitualidade (não eventualidade), Onerosidade, Pessoalidade e Pessoa física.

2 Terceirização, grupo econômico e sucessão

Terceirização (Lei 6.019/74, com as Leis 13.429 e 13.467/2017)

- É lícita a terceirização de **quaisquer atividades** da contratante, **inclusive sua atividade principal** (art. 4º-A). O STF confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim (ADPF 324 e Tema 725).
- A empresa contratante responde **subsidiariamente** pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços (art. 5º-A, § 5º; Súmula 331, IV, do TST).
- O empregado demitido não pode prestar serviços para a mesma empresa como terceirizado antes de decorridos **18 meses** da demissão (art. 5º-D), e o sócio ou titular da prestadora não pode ter sido empregado da contratante nos 18 meses anteriores (art. 5º-C).
- São asseguradas aos terceirizados, quando os serviços forem executados nas dependências da tomadora, as mesmas condições de alimentação em refeitório, transporte, atendimento médico e treinamento (art. 4º-C).
- **Administração Pública:** a inadimplência da contratada não transfere automaticamente a responsabilidade (ADC 16). A responsabilidade subsidiária depende de prova da falha na fiscalização do contrato, ônus que cabe

ao trabalhador (STF, Tema 1118). Não gera vínculo com a Administração, por falta de concurso (Súmula 331, II).

Grupo econômico (art. 2º, §§ 2º e 3º)

Sempre que uma ou mais empresas, tendo personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, o controle ou a administração de outra, ou mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis **solidariamente** pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Não caracteriza grupo econômico a **mera identidade de sócios**: exigem-se a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta.

Sucessão de empregadores (arts. 10, 448 e 448-A)

A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afeta os contratos de trabalho nem os direitos adquiridos. Caracterizada a sucessão, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a sucedida, são de responsabilidade do **sucessor**. A sucedida responde **solidariamente** apenas quando ficar comprovada **fraude** na transferência.

> **ATENÇÃO**
> Tomador de serviços terceirizados: responsabilidade **subsidiária**. Empresas do mesmo grupo econômico: responsabilidade **solidária**. Empresa sucedida: responsabilidade solidária **só em caso de fraude**.

3 Contratos especiais

Contrato	Regras principais
Prazo determinado (arts. 443 e 445)	Só é válido para serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, atividades empresariais de caráter transitório e contrato de experiência. Prazo máximo de **2 anos**; o de **experiência**, de **90 dias**. Admite **uma única prorrogação**, sob pena de passar a vigorar por prazo indeterminado (art. 451).
Trabalho temporário (Lei 6.019/74)	Para substituição transitória de pessoal permanente ou demanda complementar de serviços, contratado por meio de empresa de trabalho temporário. Prazo de até **180 dias**, prorrogável por até **90 dias**.
Intermitente (art. 452-A)	Prestação de serviços com alternância de períodos de trabalho e de inatividade. O empregador convoca com pelo menos **3 dias corridos** de antecedência, e o empregado tem **1 dia útil** para responder; o silêncio presume recusa, que não descaracteriza a subordinação. Ao final de cada período, recebe remuneração, férias proporcionais com 1/3, 13º proporcional, DSR e adicionais.
Teletrabalho (arts. 75-A a 75-F)	Prestação preponderante ou não fora das dependências do empregador, com tecnologias de informação. Deve constar expressamente do contrato. A alteração do presencial para o teletrabalho exige mútuo acordo; o retorno ao presencial pode ser determinado pelo empregador, com transição mínima de **15 dias**. O teletrabalhador contratado **por produção ou tarefa** não tem controle de jornada (art. 62, III).
Doméstico (LC 150/2015)	Presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, de finalidade não lucrativa, à pessoa ou à família, no âmbito residencial, por **mais de 2 dias por semana**. É vedada a contratação de menor de 18 anos.

4 Jornada de trabalho

- Duração normal de **8 horas diárias e 44 semanais**, facultada a compensação e a redução mediante acordo ou convenção coletiva (CF, art. 7º, XIII).
- A duração diária pode ser acrescida de horas extras, em número **não excedente de 2**, por acordo individual, convenção ou acordo coletivo (art. 59).
- A remuneração da hora extra é, no mínimo, **50% superior** à normal (CF, art. 7º, XVI).
- Não são descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto **não excedentes de 5 minutos**, observado o limite máximo de 10 minutos diários (art. 58, § 1º).
- O tempo despendido pelo empregado da residência até o local de trabalho e o retorno, por qualquer meio, inclusive fornecido pelo empregador, **não é computado** na jornada (art. 58, § 2º). As **horas in itinere foram extintas** pela Reforma.
- Não se considera tempo à disposição o período em que o empregado permanece na empresa por escolha própria, para práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, higiene pessoal ou troca de roupa, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa (art. 4º, § 2º).

Compensação e banco de horas

Forma	Instrumento	Prazo de compensação
Banco de horas anual	Acordo ou convenção coletiva	**1 ano** (art. 59, § 2º)
Banco de horas semestral	Acordo individual **escrito**	**6 meses** (art. 59, § 5º)
Compensação mensal	Acordo individual, tácito ou escrito	**No mesmo mês** (art. 59, § 6º)

- **Jornada 12x36 (art. 59-A):** pode ser estabelecida por **acordo individual escrito**, convenção ou acordo coletivo. A remuneração mensal abrange o DSR e os feriados, considerando-se compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno. O STF validou a pactuação por acordo individual (ADI 5994).
- A prestação de horas extras habituais **não descaracteriza** o acordo de compensação e o banco de horas (art. 59-B, parágrafo único).
- **Sobreaviso:** o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos, permanecer em regime de plantão aguardando chamado está de sobreaviso, e essas horas são remuneradas à razão de **1/3 do salário-hora**. O mero uso de celular corporativo não caracteriza sobreaviso (Súmula 428 do TST).

5 Intervalos, trabalho noturno e exceções

Intervalos

Intervalo	Regra
Intrajornada, jornada acima de 6h	Mínimo de **1 hora** e máximo de **2 horas** (art. 71). Pode ser reduzido a 30 minutos por negociação coletiva (art. 611-A, III).
Intrajornada, jornada de 4h a 6h	**15 minutos**.
Interjornada	Mínimo de **11 horas** consecutivas entre duas jornadas (art. 66).
Descanso semanal remunerado	**24 horas** consecutivas, preferencialmente aos domingos (art. 67; CF, art. 7º, XV).

A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada implica o pagamento, de natureza **indenizatória**, **apenas do período suprimido**, com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal (art. 71, § 4º, com a Reforma).

Trabalho noturno

	Horário	Hora	Adicional
Urbano (art. 73)	22h às 5h	Reduzida: 52min30s	**20%**
Rural, lavoura	21h às 5h	60 minutos	**25%**
Rural, pecuária	20h às 4h	60 minutos	**25%**

Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, é devido também o adicional quanto às horas prorrogadas (Súmula 60, II, do TST).

Empregados sem controle de jornada (art. 62)

- Os que exercem **atividade externa** incompatível com a fixação de horário.
- Os **gerentes** com poderes de gestão, desde que o salário do cargo de confiança, incluída a gratificação de função, seja **superior ao salário efetivo acrescido de 40%**.
- Os empregados em regime de **teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa**.

> **COMO CAI**
>
> Marcos trabalha 8 horas por dia e tem apenas 30 minutos de almoço, sem previsão em norma coletiva. **O que ele pode cobrar?**
>
> Os 30 minutos suprimidos, com adicional de 50%, com natureza indenizatória, sem reflexos. Depois da Reforma, não se paga mais a hora inteira (art. 71, § 4º).

6 Remuneração e salário

- **Remuneração** = salário pago pelo empregador + **gorjetas** (art. 457). As gorjetas integram a remuneração, mas não servem de base para aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado (Súmula

354 do TST).

- **Integram o salário (art. 457, § 1º):** a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador.
- **Não integram a remuneração (art. 457, § 2º)**, ainda que habituais, e não constituem base de encargos trabalhistas e previdenciários: ajuda de custo, **auxílio-alimentação** (vedado seu pagamento em dinheiro), diárias para viagem, **prêmios** e **abonos**.
- Prêmios são liberalidades concedidas a empregado ou grupo, em razão de **desempenho superior ao ordinariamente esperado** (art. 457, § 4º).
- **Salário in natura (art. 458):** alimentação, habitação, vestuário e outras prestações fornecidas habitualmente. Não são salário, entre outros, os uniformes usados no local de trabalho, a educação, o transporte, a assistência médica, o seguro de vida e a previdência privada (§ 2º). O veículo fornecido para o trabalho também não é salário, ainda que usado em atividades particulares (Súmula 367 do TST).
- O pagamento do salário deve ser efetuado até o **5º dia útil** do mês subsequente ao vencido (art. 459, § 1º).
- O **13º salário** é pago em duas parcelas: a primeira entre fevereiro e novembro e a segunda até 20 de dezembro.

Princípios de proteção ao salário

- **Irredutibilidade:** salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (CF, art. 7º, VI).
- **Intangibilidade (art. 462):** vedados os descontos, salvo adiantamentos, dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto é lícito se houver acordo ou na ocorrência de **dolo**.
- **Impenhorabilidade:** salvo para pagamento de pensão alimentícia e das importâncias que excedam 50 salários mínimos (CPC, art. 833, § 2º).

7 Equiparação, adicionais e alteração do contrato

Equiparação salarial (art. 461)

Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, **no mesmo estabelecimento empresarial**, corresponde igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.

- Trabalho de igual valor é o feito com igual produtividade e mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de **tempo de serviço para o empregador não seja superior a 4 anos** e a **diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos** (§ 1º).
- Não se aplica quando o empregador tiver **quadro de carreira** ou plano de cargos e salários, que **dispensa homologação** ou registro em órgão público (§ 2º).
- A equiparação só é possível entre empregados **contemporâneos** no cargo ou na função, vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria (§ 5º).

Adicionais

Adicional	Percentual	Base e regras
Insalubridade (art. 192)	10%, 20% ou 40% (graus mínimo, médio e máximo)	Sobre o **salário mínimo**, enquanto não houver lei dispondo de outro modo (SV 4). Depende de perícia e de classificação da atividade pelo Ministério do Trabalho.
Periculosidade (art. 193)	**30%**	Sobre o **salário-base**, sem os acréscimos de gratificações, prêmios ou participação nos lucros. Inflamáveis, explosivos, energia elétrica, segurança pessoal ou patrimonial, motocicleta.
Transferência (art. 469, § 3º)	**25%**	Só na transferência **provisória** que implique mudança de domicílio.

Os adicionais de insalubridade e de periculosidade **não se cumulam**: o empregado opta pelo que lhe for mais favorável (art. 193, § 2º; TST, IRR).

Alteração do contrato (art. 468)

- Só é lícita a alteração por **mútuo consentimento** e, ainda assim, desde que não resulte, direta ou indiretamente, prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade.
- Não é alteração unilateral a determinação do empregador para que o empregado **reverta ao cargo efetivo**, deixando a função de confiança (§ 1º). Essa reversão, com ou sem justo motivo, **não assegura a manutenção da gratificação**, que não se incorpora, independentemente do tempo de exercício (§ 2º).
- **Transferência (art. 469):** é vedada a que acarrete mudança de domicílio sem anuência do empregado. Não estão nessa proibição os que exercem cargo de confiança e aqueles cujo contrato tenha condição explícita ou implícita de transferência, quando decorra de real necessidade de serviço (§ 1º).

8 Férias

- Após cada período de **12 meses** de vigência do contrato (período aquisitivo), o empregado tem direito a férias, concedidas nos 12 meses subsequentes (período concessivo).
- Duração conforme as faltas injustificadas (art. 130): até 5 faltas, **30 dias**; de 6 a 14, 24 dias; de 15 a 23, 18 dias; de 24 a 32, 12 dias. Mais de 32 faltas: perde o direito.
- Remuneração acrescida de, pelo menos, **1/3** (CF, art. 7º, XVII), paga até **2 dias antes** do início do período (art. 145).
- **Fracionamento (art. 134, § 1º):** com a concordância do empregado, em até **3 períodos**, sendo um deles de no mínimo **14 dias corridos** e os demais de no mínimo **5 dias corridos** cada.
- É vedado o início das férias no período de **2 dias que antecede feriado** ou dia de repouso semanal remunerado (art. 134, § 3º).
- **Abono pecuniário (art. 143):** o empregado pode converter **1/3** das férias em dinheiro, desde que requeira até **15 dias antes do término do período aquisitivo**.
- Férias concedidas **após o período concessivo** são pagas **em dobro** (art. 137).
- O STF declarou inconstitucional a Súmula 450 do TST, que impunha o pagamento em dobro pelo simples atraso no pagamento das férias gozadas no prazo (ADPF 501).

ATENÇÃO

O fracionamento depende da **concordância do empregado** e vale para todos, inclusive menores de 18 e maiores de 50 anos (a Reforma revogou a vedação anterior). O período maior é de **14 dias**; os menores, de **5 dias**.

9 Estabilidades provisórias

Estabilidade	Período	Detalhes cobrados
Gestante (ADCT, art. 10, II, b)	Da **confirmação da gravidez até 5 meses após o parto**.	O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador **não afasta** o direito (Súmula 244, I, do TST; STF, Tema 497). Vale inclusive no contrato por prazo determinado (Súmula 244, III), mas o TST a afasta no trabalho temporário da Lei 6.019. Se a reintegração não for possível, cabe indenização do período.
Membro da CIPA (ADCT, art. 10, II, a)	Do registro da candidatura até **1 ano após o final do mandato**.	Alcança o representante dos **empregados** eleito, titular e **suplente** (Súmula 339 do TST). Não alcança o indicado pelo empregador. Extinto o estabelecimento, não há direito à indenização.
Acidentária (Lei 8.213, art. 118)	**12 meses** após a cessação do auxílio por incapacidade temporária acidentário.	Pressupõe afastamento superior a 15 dias e percepção do benefício, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional relacionada à execução do contrato (Súmula 378 do TST). Aplica-se também ao contrato por prazo determinado.
Dirigente sindical (CF, art. 8º, VIII; CLT, art. 543, § 3º)	Do registro da candidatura até **1 ano após o final do mandato**, salvo falta grave.	Limitada a **7 dirigentes titulares e 7 suplentes** (Súmula 369, II, do TST). A dispensa exige **inquérito judicial** para apuração de falta grave. O registro da candidatura no curso do aviso prévio não gera estabilidade.

COMO CAI

Ana foi dispensada sem justa causa e, 20 dias depois, descobriu que já estava grávida na data da dispensa. A empresa alega que não sabia. **Ana tem estabilidade?**

Sim. Basta que a gravidez seja anterior à dispensa; o desconhecimento do empregador, e até da própria empregada, é irrelevante (Súmula 244, I, do TST; STF, Tema 497).

10 Extinção do contrato

Verbas por modalidade de extinção

Verba	Sem justa causa	Pedido de demissão	Justa causa	Acordo (art. 484-A)
Saldo de salário e férias vencidas + 1/3	Sim	Sim	Sim	Sim
Aviso prévio	Sim	Deve cumprir	Não	**Metade**, se indenizado
13º e férias proporcionais + 1/3	Sim	Sim	Não	Sim
Multa do FGTS	40%	Não	Não	**20%**
Saque do FGTS	Sim	Não	Não	Até **80%**
Seguro-desemprego	Sim	Não	Não	**Não**

- **Culpa recíproca:** o empregado tem direito a **50%** do aviso prévio, do 13º e das férias proporcionais (Súmula 14 do TST), e a multa do FGTS cai para 20%.
- **Justa causa (art. 482):** ato de improbidade; incontinência de conduta ou mau procedimento; negociação habitual sem permissão; condenação criminal transitada em julgado, sem suspensão da pena; desídia; embriaguez habitual ou em serviço; violação de segredo da empresa; indisciplina ou insubordinação; abandono de emprego (30 dias, segundo a Súmula 32 do TST); ato lesivo da honra ou ofensas físicas; prática constante de jogos de azar; **perda da habilitação** ou dos requisitos para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa.
- **Rescisão indireta (art. 483):** exigência de serviços superiores às forças do empregado ou defesos por lei; tratamento com rigor excessivo; perigo manifesto de mal considerável; descumprimento das obrigações do contrato (como atraso reiterado de salários ou não recolhimento do FGTS); ato lesivo da honra; ofensas físicas; redução do trabalho por peça ou tarefa.

Aviso prévio e pagamento

- **Aviso prévio proporcional (Lei 12.506/2011):** 30 dias para quem conta até 1 ano de serviço, acrescidos de **3 dias por ano** de serviço, até o máximo de **90 dias**. Segundo o TST, a proporcionalidade é direito do empregado, não se aplicando quando ele pede demissão.
- No aviso dado pelo empregador, o empregado tem redução de **2 horas diárias** ou falta de **7 dias corridos**, à sua escolha (art. 488). É ilegal substituir a redução pelo pagamento das horas correspondentes (Súmula 230 do TST).
- As verbas rescisórias devem ser pagas em até **10 dias** contados do término do contrato (art. 477, § 6º), sob pena de multa equivalente a **um salário** do empregado (§ 8º). A Reforma extinguiu a homologação sindical da rescisão.
- **Termo de quitação anual (art. 507-B):** empregados e empregadores podem firmar, perante o sindicato da categoria, termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas.
- **Plano de demissão voluntária (art. 477-B):** previsto em convenção ou acordo coletivo, enseja **quitação plena e irrevogável** dos direitos decorrentes da relação de emprego, salvo disposição em contrário (STF, Tema 152).

11 FGTS, prescrição e dano extrapatrimonial

FGTS (Lei 8.036/90)

- Depósito mensal de **8%** da remuneração (2% para o aprendiz), até o dia 20 do mês seguinte.
- Na dispensa sem justa causa, o empregador deposita multa de **40%** sobre o montante dos depósitos (20% na culpa recíproca e no acordo do art. 484-A).
- O FGTS é devido durante o afastamento por acidente de trabalho e durante o serviço militar obrigatório.

Prescrição (CF, art. 7º, XXIX)

- Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho: prazo prescricional de **5 anos** para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de **2 anos** após a extinção do contrato.
- Os 5 anos contam-se da data do **ajuizamento da ação**, e não da extinção do contrato (Súmula 308, I, do TST).
- **FGTS:** a prescrição é de 5 anos (STF, Tema 608), com regra de transição para os casos anteriores à decisão de 2014 (Súmula 362 do TST).
- Contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição (art. 440).
- O ajuizamento de reclamação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos pedidos idênticos (art. 11, § 3º; Súmula 268 do TST).
- Ocorre a **prescrição intercorrente** no processo do trabalho no prazo de **2 anos**, contado de quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução (art. 11-A).

Dano extrapatrimonial (arts. 223-A a 223-G)

A Reforma criou uma tabela de indenização por ofensa de natureza leve (até 3 vezes o último salário contratual do ofendido), média (até 5), grave (até 20) e gravíssima (até 50). O STF decidiu que esses valores são **parâmetros orientativos**, e não teto: o juiz pode fixar indenização superior, de forma fundamentada (ADI 6050). São titulares do direito à reparação a pessoa física e a pessoa jurídica.

12 Direito coletivo e proteção especial

Negociação coletiva

- **Convenção coletiva**: entre sindicato da categoria profissional e sindicato da categoria econômica. **Acordo coletivo**: entre sindicato profissional e uma ou mais empresas.
- As condições do **acordo coletivo sempre prevalecem** sobre as da convenção coletiva (art. 620).
- Duração máxima de **2 anos**, sendo **vedada a ultratividade** (art. 614, § 3º). O STF declarou inconstitucional a ultratividade das normas coletivas (ADPF 323).
- **Negociado sobre o legislado (art. 611-A):** a norma coletiva prevalece sobre a lei quando dispuser, entre outros, sobre jornada (respeitados os limites constitucionais), banco de horas anual, intervalo intrajornada de no mínimo 30 minutos (jornadas acima de 6h), plano de cargos e salários, regulamento empresarial, teletrabalho, remuneração por produtividade, troca do dia de feriado, enquadramento do grau de insalubridade e prorrogação de jornada em ambientes insalubres sem licença prévia.
- **Objeto ilícito (art. 611-B):** não pode suprimir ou reduzir, entre outros, normas de identificação profissional, seguro-desemprego, FGTS, salário mínimo, 13º, adicional noturno, repouso semanal remunerado, hora extra com adicional mínimo de 50%, férias com 1/3, licença-maternidade de 120 dias, licença-paternidade, aviso prévio proporcional, normas de saúde e segurança do trabalho e o direito de greve. Regras sobre duração do trabalho e intervalos **não são consideradas normas de saúde**, para esse fim (parágrafo único).

- O STF considerou constitucionais os acordos e convenções coletivas que limitam ou afastam direitos trabalhistas, independentemente de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis (Tema 1046).

Contribuições e greve

- A **contribuição sindical** passou a ser **facultativa**, condicionada à autorização prévia e expressa do empregado (art. 579; STF, ADI 5794).
- É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletiva, de **contribuição assistencial** a ser imposta a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o **direito de oposição** (STF, Tema 935).
- **Greve (Lei 7.783/89):** a entidade patronal ou os empregadores devem ser notificados com antecedência mínima de **48 horas**; nos serviços ou atividades **essenciais**, de **72 horas**, também aos usuários. Durante a greve, o contrato fica suspenso.

Trabalho da mulher e do menor

- **Licença-maternidade:** 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário, prorrogável por 60 dias nas empresas do Programa Empresa Cidadã.
- Para amamentar o filho até 6 meses de idade, a mulher tem direito a **2 descansos especiais de 30 minutos** cada, durante a jornada (art. 396).
- A gestante e a lactante devem ser afastadas de atividades insalubres em qualquer grau, independentemente de atestado médico (STF, ADI 5938).
- **Menor:** proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos (CF, art. 7º, XXXIII).
- **Aprendiz (art. 428):** maior de 14 e menor de 24 anos, contrato escrito e por prazo determinado de até **2 anos**. Os limites de idade e de duração não se aplicam ao aprendiz com deficiência.

13 Pegadinhas, números e revisão final

As 15 pegadinhas que a FGV mais usa

1. Dizer que a terceirização de atividade-fim é ilícita.
2. Atribuir responsabilidade solidária ao tomador de serviços terceirizados.
3. Caracterizar grupo econômico pela mera identidade de sócios.
4. Exigir negociação coletiva para o banco de horas semestral ou para a jornada 12x36.
5. Computar o tempo de deslocamento casa-trabalho na jornada (horas in itinere foram extintas).
6. Mandar pagar a hora inteira pela supressão parcial do intervalo intrajornada.
7. Dizer que a hora noturna urbana tem 60 minutos ou adicional de 25%.
8. Incluir prêmios, abonos e auxílio-alimentação na base salarial.
9. Garantir a incorporação da gratificação de função após 10 anos.
10. Permitir fracionar as férias em 4 períodos ou com período maior inferior a 14 dias.
11. Negar estabilidade à gestante porque o empregador desconhecia a gravidez.
12. Garantir seguro-desemprego na extinção por acordo do art. 484-A.
13. Contar os 5 anos de prescrição a partir da extinção do contrato.
14. Dizer que a convenção coletiva prevalece sobre o acordo coletivo, ou admitir ultratividade.
15. Tratar os valores do dano extrapatrimonial da CLT como teto.

Tabela de números

Regra	Número	Fonte
Quarentena do ex-empregado como terceirizado	**18 meses**	Lei 6.019, art. 5º-D
Prazo determinado · experiência	**2 anos · 90 dias**	CLT, art. 445
Temporário: prazo · prorrogação	**180 · 90 dias**	Lei 6.019, art. 10
Intermitente: convocação · resposta	**3 dias corridos · 1 dia útil**	art. 452-A
Doméstico: frequência mínima	**mais de 2 dias/semana**	LC 150, art. 1º
Jornada · horas extras diárias · adicional	**8h/44h · 2 · 50%**	CF e CLT, art. 59
Banco de horas: individual · coletivo	**6 meses · 1 ano**	art. 59
Intrajornada: acima de 6h · de 4h a 6h · mínimo negociado	**1h a 2h · 15 min · 30 min**	arts. 71 e 611-A
Interjornada · DSR	**11h · 24h**	arts. 66 e 67
Noturno urbano: horário · hora · adicional	**22h-5h · 52'30" · 20%**	art. 73
Cargo de confiança: gratificação mínima	**40%**	art. 62
Equiparação: tempo no empregador · na função	**4 · 2 anos**	art. 461
Insalubridade · periculosidade · transferência	**10/20/40% · 30% · 25%**	arts. 192, 193, 469
Férias: fracionamento · abono · pagamento	**3 (14+5+5) · 1/3 · 2 dias antes**	arts. 134, 143, 145
Gestante · CIPA · acidentária · dirigente	**5 meses · 1 ano · 12 meses · 1 ano**	ADCT e leis
Aviso prévio: mínimo · acréscimo · máximo	**30 · 3/ano · 90 dias**	Lei 12.506
Pagamento das verbas rescisórias	**10 dias**	art. 477, § 6º
Prescrição: quinquenal · bienal · intercorrente	**5 · 2 · 2 anos**	CF e art. 11-A
Greve: aviso comum · essencial	**48 · 72 horas**	Lei 7.783

Checklist da véspera

- [ ] Sei os requisitos da relação de emprego.
- [ ] Sei as regras de terceirização, grupo econômico e sucessão.
- [ ] Sei os contratos especiais (temporário, intermitente, teletrabalho, doméstico).
- [ ] Sei banco de horas, 12x36, intervalos e trabalho noturno.

- [ ] Sei o que integra e o que não integra o salário.
- [ ] Sei os requisitos da equiparação salarial e os adicionais.
- [ ] Sei as regras de férias depois da Reforma.
- [ ] Sei as quatro estabilidades provisórias.
- [ ] Sei as verbas de cada modalidade de extinção.
- [ ] Sei os arts. 611-A e 611-B e as regras de prescrição.

LEITURA OBRIGATÓRIA DE LEI SECA

CF: arts. 7º a 11 · ADCT: art. 10 · CLT: arts. 2º a 11-A, 58 a 75-F, 129 a 145, 223-A a 223-G, 442 a 510-E, 611-A a 625 · Lei 6.019/1974: arts. 4º-A a 5º-D e 10 · Lei 12.506/2011 · Lei 8.213/1991: art. 118.

Sinopse elaborada para o Método Aprovação OAB com base na Constituição Federal, na CLT com as alterações das Leis 13.467/2017 e 14.442/2022, nas Leis 6.019/1974, 8.036/1990, 12.506/2011 e 7.783/1989, na LC 150/2015, nas súmulas do TST e na jurisprudência do STF citada no texto. Confira sempre a redação atualizada da lei.